吉水县市场监督管理局
行政处罚决定书

吉水市监消处罚〔2025〕1号

当事人：**吉水县解记东北烧烤**

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：**92360822MADP3WER72**

住所：**吉安市吉水县文峰镇文峰北大道81号1楼香江商贸城103号**经营者：**周红梅**

身份证件号码：****************2222**

2025年**8**月**12**日，我局执法人员接到消费者投诉举报称”东北烧烤”用餐羊肉串标价**6**元/串，实际收费**7**元/串，违规收取餐位费。接投诉后，执法人员对吉水县解记东北烧烤进行了现场检查，检查发现该烧烤店菜品价目表红柳羊肉串标价**6**元/串，结算系统内的结算单红柳羊肉串**7**元/串，餐位费**2**元/位，执法人员当场对其下达了责令改正通知书，责令其立即改正上述违法行为。**2025**年**8**月**14**日立案调查。执法人员对经营者进行询问调查，围绕当事人涉嫌在标价之外加价出售食品及收取不合理餐具费的违法行为收集相关证据材料，确定其违法事实。**2025**年**9**月**10**日调查终结。

经查明，当事人于**2024**年**06**月**11**日办理营业执照在香江商贸城**103**号从事餐饮服务。经营期间，当事人以图片的形式

在店内展示出售菜品的品种及价格，其中展示的“红柳羊肉串”标价为：6元/串，因羊肉涨价，当事人将价格调整为7元/串，但菜品标示价格未进行更改。据调查，2025年7月以7元/串的价格共销售“红柳羊肉串”共512串，2025年8月12日现场检查时提取7元/串的价格“红柳羊肉串”的菜品账单共52串，合计出售红柳羊肉串564串，合计销售金额为3948元，违法所得564元。

经2025年9月24日现场核查，当事人在收到我局送达的责令退款通知书后，张贴了退款公示，但在规定期限内，无人办理退款手续，实际退款金额为0元。

另查明，当事人从事餐饮服务，未提供免费消毒餐具给消费者使用，也未对餐具费进行明码标价，而是提供从吉水县康洁仕配送服务中心购进的一次性集中消毒餐具（购进价1元/套）给消费者使用，并以2元/套的价格在消费者买单付款时结算。据调查，2024年7月-2024年12月共消费一次性集中消毒餐具8301套，2025年1月-2025年8月25日共消费一次性集中消毒餐具10362套，合计18663套，共向消费者收取的一次性集中消毒餐具费合计37326元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、当事人《营业执照》、《食品经营许可证》复印件、经营者的身份证复印件各1份，证明当事人主体资格；

2、举报登记表2份、对账单、菜品价目表，证明当事人在标价之外加价出售食品及收取不合理餐具费的事实；

3、2025年8月12日现场笔录一份及拍摄的现场照片，证明当事人在标价之外加价出售食品及收取不合理餐具费的事实；

4、2025年8月18日、2025年8月26日询问笔录二份，证明当事人在标价之外加价出售食品及收取不合理餐具费的事实及购进一次性集中消毒餐具数量、单价及金额的事实；

5、当事人提供的收银系统菜品统计截图4张，消费者对账单17张，证明当事人在标价之外加价出售食品及收取不合理餐具费的事实及数量；

6、沈阳市铁西区东北羊肉经营部营业执照照片打印件、微信截图2张、顺丰速运单1张及吉水县一分利烧烤批发城营业执照、食品经营许可证、销售单照片打印件，证明当事人使用的羊肉的进货来源；

7、当事人提供的吉水县康洁仕配送服务中心营业执照打印件、微信转账截图9张，证明当事人购进一次性集中消毒餐具数量及支付的情况；

8、当事人收银系统菜品统计查询截图3张、微信支付已消

毒一次性集中消毒餐具费用转账电子凭证9张，证明其购进一次性集中消毒餐具时间、数量、单价及金额的事实；

9、2025年8月26日当事人申请书及现场检查整改图片2张，证明当事人“红柳羊肉串”菜品价格表已整改正的事实；

10、2025年9月17日执法人员对当事人现场复核拍摄的照片24张、收银系统菜品统计查询截图10张、复核记录，证明当事人经营场所内没有免费提供可供消费者反复使用的消毒碗筷，仅有可提供的免费一次性塑料用具；

11、2025年10月11日当事人询问笔录一份共2页，证明当事人在收到责令退款通知书后，公告退款事项，但在规定期限内无人办理退款手续，实际退款金额为0元的事实；

12、2025年10月11日当事人提交的退款情况说明、张贴退款公示图片共4页，证明当事人在收到责令退款通知书后，公告退款事项，但在规定期限内无人办理退款手续，实际退款金额为0元的事实。

2025年9月16日，本局向当事人送达《行政处罚告知书》（吉水）市监（消）罚告[2025]1号,告知当事人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据、处罚内容和享有的权利。当事人在法定期限内未提出听证要求。但向本局提出陈述、申辩意见：对事实、程序无异议，1.是加价收取了红柳羊肉串的价格，2.是违法收取了餐具费。对加价收取红柳羊肉串的行为，是当事人的疏忽，没有及时将标

价更新，但是我店在给顾客上消毒餐具时，有提醒消费者要收费2元/套，如果不需要，可提供免费的一次性碗筷杯子给消费者，并提供之前的一些消费单据，里面就有没有收费消毒餐具费的单据。收费的消毒餐具当事人也是花了每套一元钱购进来的，也是有成本的，每套也只是赚了一元钱，不能按2元/套计算当事人的违法收费。根据复核，本局认为：1、当事人因工作疏忽，未及时将涨价的红柳羊肉串的价格进行调整公示，该疏忽不能作为其免除法律责任任的理由；2、当事人经营场所内仅使用收费的集中消毒套装餐具，没有免费提供可供消费者选择的消毒碗筷，执法人员现场检查时也未见店内有餐具收费事项的公示。当事人收取餐位费的行为侵犯了消费者的知情权和自主选择权。在此情况下，当事人提供集中消毒套装餐具给消费者使用，不得收取餐具费用，该不合理收费计算也不应减去其成本。故，本局对当事人的陈述申辩不予采纳。

2025年10月11日当事人向本局提交了处罚减轻申请书及个人信用报告，当事人提出还有十余万元贷款未还，且店内生意也不太好，生活比较困难，为优化我县营商环境，2025年10月13日经我局部门负责人集体讨论决定对当事人给予从轻行政处罚。

鉴于以上事实，当事人在标价之外加价出售食品的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第二款“经营者不得在

标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用”之规定，构成了在标价之外加价出售食品的行为。依据《中华人民共和国价格法》第四十二条“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。”和《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第（三）项“经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款：（三）在标价之外加价出售商品或者收取未标明的费用的；”、第十六条第一款“本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。”之规定，责令当事人退还消费者多付的价款564元，逾期未退的依法予以没收，并处五千元以下罚款的行政处罚。

当事人收取一次性集中消毒餐具费的行为，违反了《江西省实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》第二十七条第二款“从事餐饮业的经营者，提供的食物应当符合质量安全和卫生要求；因不符合质量安全和卫生要求给消费者的健康造成损害的，应当依法赔偿损失。经营者应当明示其提供食品和服务的价格，不得收取包厢费、开瓶费、餐具消毒费等不合理费用。”的规定。构成收取不合理餐具费的行为。依据《江西省实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》第七十二条

第三项“经营者有下列情形之一，其他有关法律、法规对行政处罚机关和处罚方式有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门责令改正，情节轻微的，可以单处或者并处警告、一千元以上一万元以下罚款；情节严重的，可以单处或者并处一万元以上五万元以下罚款、责令停业整顿：（三）违反本办法第二十七条第二款规定，收取包厢费、开瓶费、餐具消毒费等不合理费用的；”应当责令当事人停业整顿，给予一万元以上五万元以下罚款的行政处罚。

对当事人在标价之外加价出售食品的行为，鉴于当事人积极配合调查，如实交代违法事实，且能积极改正违法行为，根据《江西省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十八条第（二）项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料的；”之规定，对当事人在标价之外加价出售食品的行为，参照《江西省市场监督管理行政处罚裁量权参照执行标准（2024年本）》第二编第十一条第二款第(一)项第1目“违反明码标价规定的(一)从轻情形：违反明码标价规定的，涉及1-2项商品或者服务的；违法行为持续时间不足3个月的；1.有违法所得的，没收违法所得，并处1500元以下罚款。”之规定，对当事人给予从轻行政处罚。

对当事人收取一次性集中消毒餐具费的行为，鉴于当事人积极配合调查，如实交代违法事实，已改正违法行为，根据《江西省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十八条第（二）项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料的；”之规定，及《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(五)项“当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。”之规定，对当事人给予从轻行政处罚。

处理意见及依据:当事人在标价之外加价出售食品的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第二款之规定，依据《中华人民共和国价格法》第四十二条和《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第（三）项、第十六条第一款之规定，现责令当事人改正上述违法行为，并决定给予以下行政处罚：

1.没收未退还的多收价款564元；

2.处以1000元罚款。

当事人收取一次性集中消毒餐具费的行为违反了《江西省实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》第二十七条第二款之规定，依据《江西省实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》第七十二条第三项及《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(五)项之规定，现责令当事人改正违法

行为，并决定给予以下行政处罚：

罚款**20000**元。

综上，责令当事人改正违法行为，决定对当事人的两种违法行为合并处罚如下：

1.没收未退还的多收价款**564**元；

2、罚款**21000**元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内持缴款码至省财政非税收入收缴代理银行（工、农、中、建、邮储、江西、江西农商）的任一银行缴纳罚没款，或者通过支付宝赣服通“缴费专区”中“缴款码付款”缴纳罚没款，或者通过“江西财政”微信公众号“非税缴费”中“一般性缴款码缴款”缴纳罚没款，或者登录省财政厅网站的“江西省政务服务统一支付平台”缴纳罚没款。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条及《价格违法行为行政处罚规定》第二十一条的规定，逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款；逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的千分之二加处罚款，并依法申请人民法院强制执行（缴款码将在行政处罚决定书送达时一并告知）。

如当事人不服本局对未按规定**明码标价的行为**行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向吉水县人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向新

干县人民法院或者吉水县人民法院提起行政诉讼。行政复议或者行政诉讼期间，本行政处罚决定不停止执行。

如当事人不服本局对**收取不合理餐具费的行为**行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向吉水县人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向吉安市吉州区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

吉水县市场监督管理局

（印 章）

2025年 10月 15 日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式 二 份， 一 份送达，一份归档。